رقم القضية في المحكمة الإدارية ٨٩٤٢ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٢٥٥١ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/٥/١١هـ

## الموضوعات

**قرار إداري - سجلات حكومية - امتناع عن الإفصاح عن هوية مُبَلِّغ - ارتكاب جريمة الرشوة - انتفاء القرار السلبي - حماية المُبَلِّغ.**

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن الإفصاح عن هوية المبلِّغ عنه بارتكاب جريمة الرشوة - عدم تقديم المدعي النص النظامي الذي يثبت امتناع المدعى عليها عن اتخاذ أمر كان من الواجب عليها اتخاذه - امتناع المدعى عليها قائماً على سبب مشروع، وهو حماية المبلِّغ - عدم قبول احتجاج المدعي بتحقق المصلحة من الإفصاح عن هوية المبلِّغ، وتتمثل المصلحة بتمكينه من استحصال حقه وجبر الضرر الواقع عليه بسبب الدعوى الجزائية المقامة عليه؛ وذلك لانتفاء التلازم بين امتناع المدعى عليها وتعذّر استحصال المدعي لحقه، وكذلك لوجود تعارض بين مصلحة المدعي ومصلحة المبلِّغ بحمايته من ضرر التبليغ - أثر ذلك: رفض الدعوى.

## مُستَندُ الحُكمِ

- القاعدة الفقهية: (التصرف على الرعية منوط بالمصلحة).
- المادة (٢١٥) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ.

## الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٤هـ جاء فيها أنه بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٢هـ أصدر مدير إدارة المباحث الإدارية بالمنطقة الشرقية خطابه رقم (٧٧٠٣) الموجه لرئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة الشرقية، والمتضمن ورود بلاغ للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من أحد المواطنين يفيد بقيام المدعي بدفع رشوة لرئيس المحكمة الجزائية بالقطيف؛ وذلك مقابل حفظ قضية ضده وإخلاء سبيله منها، وَوَرد في إفادة المباحث الإدارية أنها نسقت مع مقدم البلاغ وسمعت أقواله إلا أنها تحفظت عن الكشف عن هوية المبلّغ وحجبت اسمه عن أوراق المعاملة، وقد أحالت النيابة العامة المدعي للمحاكمة الجزائية بناءً على ذلك البلاغ، وصدر في ذلك الاتهام حكم قضائي مكتسب القطعية يقضي بعدم إدانة المدعي بأي من التهم المنسوبة إليه، وتقدم المدعي إلى مدير التحريات الإدارية بالمنطقة الشرقية بخطابه المؤرخ في ١٤٤٢/٨/١١هـ بطلب الإفصاح عن هوية مقدم البلاغ المنوه عنه بخطاب المباحث الإدارية الصادر إلى النيابة العامة، فتم رفض استلامه وقيد الطلب يدوياً، الأمر الذي دفع المدعي إلى تقديم طلبه عن طريق البريد الممتاز المسلّم إلى المباحث الإدارية في ١٤٤٢/٨/١٥هـ وفقاً للثابت بكشف إجراءات رسالة البريد، وبمضي ستين يوماً من تاريخ الاستلام لم يتلقَّ المدعي أي رد أو إفادة بخصوص طلبه، وبعد ذلك أُفيد المدعي بحفظ تظلمه دون إبداء الأسباب، وذكر أن البلاغ المقدم

ضد المدعي قد أدى إلى تعريضه للإجراءات الجزائية بداية من الضبط وسماع الأقوال والتحقيق وحتى المحاكمة الجزائية، وقد ثبت بموجب حكم قضائي مكتسب الصفة القطعية عدم صحة ذلك البلاغ والوقائع الذي تضمنها، الأمر الذي يؤكد أن البلاغ قد انطوى على سوء قصد بغرض تلفيق واقعة مكذوبة للنكاية بالمدعي، الأمر الذي تتوافر معه للمدعي مصلحة مشروعة بموجب الشرع والنظام تتمثل في حقه في الرجوع على مقدم البلاغ بدعوى البلاغ الكاذب والكيدي لقاء ما ألحقه به من أضرار مادية ومعنوية وإيذاء بالسمعة والطعن في الذمة، وحيث نصت المادة (٢٦) من النظام الأساسي للحكم على أن: "تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية"، وبما أن من ضمن هذه الحقوق المشمولة بالحماية حق الفرد في عدم الكيد به والافتراء عليه زوراً وبهتاناً، كما نصت المادة (٢٧) من ذات النظام على أن: "حق التقاضي مكفول للجميع"، وقد تعذر على المدعي تحقيق مبتغاه بسبب قرار الجهة المدعى عليها بالامتناع عن الكشف عن معلومات مقدم البلاغ، وبما أن قرار المدعى عليها جاء مخالفاً للنظم واللوائح ولا يعبر عن أي مصلحة تستهدف الحماية، فإنه يطلب إلغاء قرار المدعى عليها بالامتناع عن الإفصاح عن اسم وهوية مقدم البلاغ المنوه عنه بخطاب المباحث الإدارية الصادر برقم (٧٧٠٣) وتاريخ ١٤٤٠/٨/١٢هـ، وبعد إحالتها لهذه الدائرة عقدت في سبيل نظرها جلسة هذا اليوم، وقدم ممثل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: أن الهيئة معنية بتوفير الحماية الكافية للمبلِّغين، وفقاً لما يقضي به تنظيمها الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم

(١٦٥) وتاريخ ١٤٣٢/٥/٢٨هـ، وكذلك ما قضى به الأمر السامي رقم (٤١٠٤٣) وتاريخ ١٤٣٩/٨/١٦هـ، وبموجب الاتفاقيات الدولية التي تعد المملكة طرفاً فيها، والتي على رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ١٤٣٤/٣/١١هـ، والتي نصت في المادة الثانية والثلاثين على أن تلتزم الدولة العضو بـ: "إرساء إجراءات لتوفير الحماية الجسدية لأولئك الأشخاص، كالقيام مثلاً بالقدر اللازم والممكن عملياً بتغيير أماكن إقامتهم والسماح عند الاقتضاء بعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن تواجدهم"، كما نصت الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ١٤٣٣/٦/٣هـ في المادة الرابعة عشرة الخاصة بحماية المبلغين والشهود على أن: "توفّر الدولة الطرف الحماية القانونية اللازمة للمبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا الذين يدلون بشهادة تتعلق بأفعال تجرّمها هذه الاتفاقية، وتشمل هذه الحماية أقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم من أي انتقام أو ترهيب محتمل، ومن وسائل هذه الحماية: ١-توفير الحماية لهم في أماكن إقامتهم. ٢-عدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن تواجدهم"، وبما أن الإفصاح عن بيانات المبلِّغين يعد إخلالاً بهذه الحماية وتقصيراً في أداء واجب من الواجبات الملقاة على عاتق الهيئة، وإخلالاً بالالتزامات التي أملتها الاتفاقيات الدولية والإقليمية، فقد التزمت الهيئة بالمحافظة على هذه البيانات وعدم الإفصاح عنها لأي جهة كانت، وقد ذكر المدعي في دعواه أن البلاغ الذي نتجت عنه الدعوى التي نُظرت في المحكمة الجزائية

كان بلاغاً كيدياً، وهذا غير صحيح؛ لأن الحكم الصادر في الدعوى إنما قضى بردها لعدم كفاية الأدلة، وقد استقر القضاء على أن الحكم بعدم الإدانة لعدم كفاية الأدلة لا يعني البراءة من التهم المنسوبة إلى المتهم، كما لا يدل على كيدية الدعوى، وخُتمت المذكرة بطلب الحكم برفض الدعوى، وقدمت وكيلة المدعي مذكرة تلخصت في أن المادة (٣٣) من اتفاقية الأمم المتحدة متعلقة بالبلاغ المقدم بحسن نية وليس البلاغ الكاذب والكيدي، كما أن المادة (١٤) من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد تخص تنظيم الحماية في مرحلة الإدلاء بالشهادة لضمان عدم التأثير على شهادة المبلِّغين وأقوال الشهود بالترهيب أو خلافه، وليس فيها ما يشير إلى امتداد ذلك إلى ما بعد صدور حكم نهائي وثبوت عدم صحة الوقائع محل البلاغ، والاتفاقية مرتبطة بما تصدره الدول الأعضاء من أنظمة خاصة لتنفيذ أحكامها، ولم تقدم المدعى عليها ما يفيد صدور نظام خاص بالمملكة يحجب المضرور من بلاغ كاذب ثبت عدم صحته بموجب حكم قضائي، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم لما يلي.

## الأسباب

تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعي يطلب إلغاء قرار المدعى عليها بالامتناع عن الإفصاح عن اسم وهوية من قدم ضده البلاغ المنوه عنه بخطاب المباحث الإدارية الصادر برقم (٧٧٠٣) وتاريخ ١٤٤٠/٨/١٢هـ؛ فهو يتظلم من امتناع المدعى عليها عن اتخاذ قرار يرى أنه كان من الواجب عليها اتخاذه، وهو ما

يدخل في اختصاص المحاكم الإدارية بديوان المظالم ولائياً بموجب المادة (١٣/ب) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما أنه من اختصاص هذه المحكمة مكانياً وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وأما عن القبول الشكلي، فبما أن المدعي تقدم بخطابه المؤرخ في ١٤٤٢/٨/١١هـ بطلب الإفصاح عن هوية مقدم البلاغ، وقد استمر امتناع المدعى عليها منذ ذلك التاريخ، وبما أن المستقر قضاءً أن القرارات السلبية لا تخضع للمدد المنصوص عليها في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلاً. ومن حيث الموضوع، فإن الثابت من دفوع الطرفين وطلباتهم أن المدعي يستند في إيجاب الإفصاح عمن قدم ضده البلاغ بما له من مصلحة تتمثل في استحصال حقه بجبر الضرر الواقع عليه بسبب الدعوى الجزائية -بحسب دعواه- كما أن المدعى عليها تستند في امتناعها على أن الإفصاح إخلالٌ بواجب حماية المبلّغين المنوط بها وفقاً لنصوص الاتفاقيات الدولية الوارد ذكرها في الوقائع، وبما أن الرقابة القضائية على القرارات الإدارية تسترعي قيام قرارات جهة الإدارة -إيجابية كانت أم سلبية- على سنن المشروعية، وذلك باقتفائها القواعد النظامية وقواعد الشرع والعدالة، ولتحقيق ذلك في هذه الدعوى؛ فقد ثبت للدائرة أن امتناع المدعى عليها عن إجابة طلب المدعي قام على سبب مشروع، وهو حماية من قام بالتبليغ، ولم يقدم المدعي النص النظامي الذي يثبت أن المدعى عليها امتنعت عن اتخاذ أمر كان من الواجب عليها اتخاذه، وبما أن المادة (٢١٥) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي

رقم (م/٢) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ نصت على أن: "لكل من أصابه ضرر -نتيجة اتهامه كيداً أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة- الحق في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية"، فلا يصح احتجاج المدعي بمصلحة توجب على المدعى عليها الاستجابة لطلبه؛ لعدم التلازم بين امتناع المدعى عليها وتعذّر استحصال حقه المدعى به. ولو سُلّم جدلاً ثبوت التلازم فإن ما يدعيه من قيام المصلحة له في الإفصاح المتمثلة في استحصال حقه بجبر الضرر الواقع عليه بسبب الدعوى الجزائية، تعارضه مصلحة المبلِّغ المتمثلة في حمايته من أي ضرر قد يحصل عليه جرّاء تبليغه، وهي المصلحة التي توخّتها المدعى عليها عند امتناعها عن تحقيق طلب المدعي. وبما أن المقرر في القواعد الفقهية: (أن التصرف على الرعية منوط بالمصلحة)، فقد ثبت للدائرة مشروعية امتناع المدعى عليها عن الإفصاح عن اسم وهوية مقدم البلاغ المنوه عنه بخطاب المباحث الإدارية الصادر برقم (٧٧٠٣) وتاريخ ١٤٤٠/٨/١٢هـ؛ فالدعوى حرية بالرفض.

**لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٨٩٤٢) لعام ١٤٤٣هـ المقامة من المدعي (...) ضد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.**

**والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.**

## محكمة الاستئناف

**حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.**